تعهد نقاط البيع المعتمدة " أتي ام موبيليس" 1

المادة 1 الموضوع : يمثل هذا التعهد التزاماً من طرف نقطة البيع اتجاه أتي.أم .موبيليس فيما يتعلق بتطبيق الشروط العامة التي بموجبها يرخص أتي.أم.موبيليس بتسويق، تفعيل، تغيير الشرائح و تحويل العروض و كذا الترويج لها عبر التطبيق المخصص لذلك ، كما يمكن لأتي أم موبيليس أن يشرع في تعديل هذا التعهد حسب الحاجة أو تطبيقا لقرارات سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية أو لضمان حماية المعطيات الشخصية بصفة عامة.

المادة 2 الآثار المترتبة عن هذا التعهد اذه طورشلوبة دنه التعهد من قبل نقطة البيع يتم اعتبار هذه الأخيرة معتمدة من طرف أتي.أم.موبيليس وعلى هذا النحو سيتم الترخيص لها بتسويق وتفعيل شرائح موبيليس بالنسبة لنقطة البيع المعتمدة بالإضافة إلى تغيير الشرائح و تحويل العروض بالنسبة لنقطة البيع الجوارية المعتمدة وفقًا للشروط المبينة أدناه.

المادة 3 شروط البيع، تفعيل وتغيير الشرائح و ليوحتالعروض : بموجب هذا التعهد، تلتزم نقطة البيع بالامتثال لشروط تسويق وتفعيل او تغيير الشرائح وتحويل العروض المبينة أدناه.

3.1 تتعهد نقطة البيع المعتمدة باحترام الشروط العامة لكل تفعيل جديد أو إجراء تغيير الشريحة أو أي تحويل على العرض.

3.2 قبل كل عملية، يتعين على نقطة البيع التحقق بعناية من هوية الزبون حسب طبيعة الشخص معنوي أو طبيعي من خلال تقديم هذا الأخير لوثيقة الهوية الاصلية سارية المفعول، إضافة إلى شهادة إقامة بالنسبة لعروض الدفع البعدي، كما يجب عليها أيضًا أن تشرح للزبون كيفية استخدام العروض، مع إعلامه بأنه سيتم معالجة معطياته الشخصية وذلك طبقا لقانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية.

3.3 في حالة تغيير الشريحة أو تحويل العرض يتعين على نقطة البيع الجوارية التحقق بدقة من الهوية الحقيقية للزبون حسب طبيعة الشخص معنوي أو طبيعي من خلال تقديم هذا الأخير لوثيقة الهوية الاصلية سارية المفعول والتأكد من مطابقتها للمعلومات المخزنة في قاعدة بيانات أتي.أم .موبيليس، وفقاً للنظم المتاحة لذلك، كما يجب على الزبون تقديم التصريح بالضياع أو السرقة المستخرج من طرف المصالح الأمنية في حالة طلب تغيير الشريحة المفقودة او المسروقة.

3.4 تنحصر وثائق الهوية الرسمية المعتمد بها كما يلي:

1 - المواطنين الجزائريين : بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
2 - الأجانب المقيمين بالجزائر : جواز السفر وبطاقة الإقامة سارية المفعول.
3 - الأجانب الغير مقيمين بالجزائر: جواز السفر الأصلي يحتوي على تأشيرة سارية المفعول .
4 - الأجانب الغير المعنيين بالتأشيرة: جواز السفر الأصلي مؤشر عليه بختم الدخول الخاص بشرطة الحدود المختصة على أن لا يتعدى تاريخ دخولهم الأراضي الجزائرية 90 يوم.
5 - المتعاونين الأجانب : البطاقة الاصلية للمتعاون الأجنبي سارية المفعول الصادرة من الجهات المختصة
6 - اللاجئين : البطاقة الأصلية للاجئ سارية المفعول صادرة عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
7 - اللاجئين الصحراويين : البطاقة الوطنية الأصلية سارية المفعول.

أما بالنسبة للشركات:

أ- المؤسسات ذات طابع الشخص المعنوي الخاضعة للقانون الخاص أو العام، فعليها توفير ما يلي:
1 - نسخة من النظام الأساسي للشركة.
2 - نسخة من القيد في السجل التجاري.
3 - نسخة من وثيقة الهوية الأصلية سارية المفعول للممثل القانوني للمؤسسة أو تفويض ممضي من طرفه، يخول للشخص الممثل له التعاقد مع شركة اتي ام موبيليس مع الالتزام بتقديم وثيقة هويته سارية المفعول بالإضافة إلى نسخة من وثائق هوية كلا الطرفين (الموكل والوكيل).

ب - الأشخاص الطبيعيين فعليهم تقديم ما يلي:
1 - نسخة من وثيقة الهوية الاصلية سارية المفعول، بالإضافة إلى ملف الاشتراك التالي حسب طبيعة النشاط.
2 - نسخة من السجل التجاري والرقم الضريبي للتجار.
3 - نسخة من القيد في السجل الحرفي للحرفيين.
4 - نسخة من الموافقة أو الترخيص بمزاولة المهنة بالشكل المناسب للجمعيات الوطنية، المهن الحرة، أو أصحاب المشاريع الفردية.
5 - نسخة من قرار الوالي أو سند الملكية) أرض فلاحية (و/أو شهادة القيد في سجل الغرفة الوطنية للفلاحة بالنسبة للفلاح.

3.5 في حالة طلب اقتناء أو تغيير الشريحة ، أو حالة تحويل العرض لفائدة الغير من طرف وكيله، يتوجب على هذا الأخير أن يقدم :

1 - وكالة محررة وفقاً للأشكال المعمول بها، موقعة ومصادق عليها من طرف مصالح البلدية أو محررة من طرف موثق، يسمح بموجبها، الموكل للوكيل باتخاذ إجراءات اقتناء شريحة لحسابه، تغيير شريحته أو تحويل عرضه.
2 - وثيقة الهوية الأصلية سارية المفعول للوكيل والموكل.

3.6 - يُحظر على نقطة البيع بيع الشريحة مباشرة للقاصر (أقل من 19 سنة) ،إذ يخضع اقتناء الشريحة لهذه الفئة طبقا لما هو منصوص في المادة 3.7 أدناه.

3.7 في حالة اقتناء أو تغيير الشريحة أو تحويل العرض لفائدة شخص قاصر (من 13 سنة إلى أقل من 19 سنة)، من قبل الولي الشرعي أو الوصي ، يتوجب على هذا الأخير أن يقدم، إلى جانب وثيقة الهوية الأصلية الخاصة به وثيقة الهوية الأصلية الخاصة بالقاصر بالإضافة الى وثيقة محررة وفقاً للأشكال المعمول بها، موقعة ومصادق عليها من طرف مصالح البلدية تثبت أنه الولي الشرعي أو الوصي و أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن استخدام هذه البطاقة .يجب أن يتضمن العقد كل المعلومات الخاصة بالوصي أو الولي الشرعي حسب الحالة، وكذلك كل المعلومات الخاصة بالقاصر.

3.8 يحظر على نقطة البيع بيع أكثر من خمس 05 شرائح بإسم نفس الزبون و 10 عشرة شرائح بالنسبة للمؤسسات، في حالة طلب المؤسسة إلى عدد اكثر من الشرائح ، ينبغي على نقطة البيع أخذ المعلومات الضرورية لهذه المؤسسة و إرسالها إلى مندوب المبيعات غير المباشرة المخصص لها من طرف أ.تي .أم موبيليس.

3.9 في حالة عدم قيام نقطة البيع بأي نشاط لمدة ثلاثة أشهر ، يمكن لأتي أم موبيليس التعليق المؤقت أو أو إلغاء التعهد الحالي

المادة 4 المسؤولية : تتحمل نقطة البيع المسؤولية الكاملة في حالة عدم الامتثال للنقاط المذكورة أدناه.

4.1 يحظر على نقاط البيع إعادة بيع الشرائح إلى نقطة بيع أخرى .وفي هذا الشأن، فهي ملزمة بعدم المضاربة على سعر البيع للجمهور الذي يبلغه أتي أم موبيليس، كما تلتزم كذلك بتفعيل الشريحة الخاصة بالزبون فور شرائها من قبل هذا الأخير.

4.2 - تكون نقطة البيع مسؤولة فيما يتعلق بالشكاوى الناتجة عن عدم احترام شروط التسويق المذكورة أعلاه و كذا في حالة تقصير أو إهمال من طرفها.

4.3 يجب ألا تقوم نقطة البيع ، في كل الحالات ، بإعارة، تأجير أو بيع شرائح ارسلي و شريحة التفعيل الخاصة بها إلى شخص آخر أو إلى نقطة بيع أخرى.

4.4 في حالة تغيير النشاط أو توقفه أو شطب السجل التجاري، تلتزم نقطة البيع بإبلاغ أتي أم موبيليس بذلك.

4.5 تلتزم نقطة البيع بالحفاظ على الطابع السري لهوية الزبائن مع عدم الاحتفاظ بملفاتهم وكذا عدم استعمالها لأغراض أخرى، **وفقا لأحكام قانون 18 - 07 المؤرخ في 10 يونيو2018 المتعلقة بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.**

4.6 يجب على نقطة البيع إبلاغ مندوب المبيعات غير المباشرة المخصص لها من طرف أ.تي .أم موبيليس بأي تغييرات تطرأ على حالة السوق (سلوك الزبون ، الصعوبات التي يتم مواجهتها ... إلخ).

4.7 يجب على نقاط البيع أن تضع على مرأى زبائنها، إعلانات و إشهارات أتي أم موبيليس (PLV).

4.8 تتحمل نقطة البيع المسؤولية الكاملة سواء كانت مدنية او جزائية في حالة عدم الامتثال لكل بنود هذا التعهد أو في حالة القيام بممارسات أو عمليات ضارة ، احتيالية ، غير مشروعة أو مشبوهة ، فإنها ملزمة بتعويض جميع الخسائر المتكبدة، و يحتفظ أتي أم موبيليس بحق التعليق والسحب النهائي للاعتماد مع اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

المادة 5 مراجعة بنود التعهد : يتحفظ أتي أم موبيليس بالحق في تعديل و/أو إضافة لبند أو عدة بنود لهذا التعهد التي يمكن أن تطرأ خلال تنفيذ التعهد الحالي مع إخطار نقطة البيع من خلال تحرير ملحق لهذا التعهد أو من خلال إرسال تعليمات عبر الوسائل المتاحة.

المادة 6 الفسخ : تحتفظ أتي أم موبيليس بحق تعليق نشاط نقطة البيع المتعلق بالتعهد الحالي أو إلغائه نهائياً من جانب واحد.

مرفق رقم 01 نقاط البيع المعتمدة

المادة 1: الموضوع

تمثل هذه الوثيقة التزام نقطة البيع بصفتها معالج من الباطن لصالح اتى ام موبيليس بصفته المسؤول عن المعالجــة بالاحترام التام لأحكام القانون 18.07المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا لأحكام الباب الأول المادة 3 الفقرة 13 وكذا تعهد نقاط البيع آتي ام موبيليس 1

المادة 2: مسؤولية المعالج من الباطن / نقطة البيع المعتمدة

1- يتعهد المعالج من الباطن بالامتثال للبنود المنصوص عليها في تعهد نقاط البيع الموقع مع اتي ام موبيليس وتقيده بتعليمات المسؤول عن المعالجة وفقا للمادة 39 الفقرة، وذلك وفقا للإلتزامات المنصوص عليها في المادة 38 من القانون 07.18 .
2- نقطة البيع المعتمدة وبصفة المعالج من الباطن ل اتي ام موبيليس ملزمة بإعلام الزبون بمعالجة معطياته الشخصية وفقا للمادة 7 من القانون 18.07 وكذا المادة 3 الفقرة 2 من التعهد المرجعي
3- يلتزم المعالج من الباطن بأخذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية الكفيلة بالحفاظ وحماية المعطيات الشخصية وفقا للمادة 38 من القانون 18.07 وكذا المادة 4 الفقرة 5 من التعهد المرجعي. كما يتحمل مسؤولية شركائه وموظفيه.
4- إضفاء الطابع السري على المعطيات الشخصية المتوفرة على مستوى المعالج من الباطن او موظفيه وفقا للمادة 40 من القانون وذلك حتى بعد توقف المعالجة، كذلك هو عليه الحال بالنسبة للمادة 4 الفقرة 5 من التعهد المرجعي.
5- لا يجوز للمعالج من الباطن او أحد موظفيه معالجة، نشر او اعلام أي شخص بالبيانات الشخصية للزبائن تماشيا والمادة 41 من القانون 18.07.
6- الحرص على وضع التدابير الازمة لتشفير نقل البيانات الشخصية منه نحو المسؤول عن المعالجة وفقا للمادة 3 الفقرة 10 من التعهد المرجعي.
7- المعالج من الباطن ملزم بإبلاغ المسؤول عن المعالجة عن أي انتهاك للبيانات الشخصية.

المادة 3: مدة الصلاحية

تبقى هذه التدابير سارية المفعول الى غاية إنتهاء أو انهاء العلاقة بين المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن مع الإبقاء على الزامية الحفاظ على سرية البيانات حتى بعد انتهاء هذه العلاقة.

المادة 3: فسخ الارتباط والمتابعة

1- في حالة عدم الامتثال لبنود التعهد المرجعي وكذا هذا المرفق، تحتفظ أتي أم موبيليس بحق تعليق اعتماد نقطة البيع أو سحبها نهائياً من جانب واحد.
2- المتابعة القضائية وفقا للقوانين السارية المفعول حسب الحالة ودرجة الضرر الاحق جراء الانتهاك الحاصل من طرف نقطة البيع المعالج من الباطن) او أحد شركائه المتعاقدين او موظفيه.